

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2176/2534	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง ทอง ชื่น นาค ประเสริฐ	โจทก์
	นาง กิ่ง แก้ว มหาสิริ พันธุ์ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 121, มาตรา 123, มาตรา 124, มาตรา 125

คดีอาญาซึ่งมิใช่คดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความกันได้ แม้ไม่มีการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวน ก็ มีอำนาจสอบสวนได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคหนึ่ง เมื่อทำการสืบสวน หรือ สอบสวนไปทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนได้แล้ว พนักงานสอบสวนไม่จัดให้มีการร้องทุกข์ตามระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123, 124, 125 ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นเสียไป พนักงานอัยการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีได้

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 ธิบของกลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณา นางทอง ชื่น นาคประเสริฐผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 ให้จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่ 1 นำสืบรับว่าจำเลยที่ 1 ได้ใช้ไขควงแทนผู้เสียหายจริง แต่ต่อสู้ว่า

กระทำเพื่อป้องกัน จำเลยที่ 2 รับว่าเข้าไปต่อสู้ในที่เกิดเหตุ คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี ไร้ไขดวงของกลาง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองที่ศาลชั้นต้นสั่งรับเฉพาะฎีกาข้อ 2(1) ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหานี้ว่า เมื่อเกิดเหตุแล้วโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้ไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ สืบเอกรวม นาคประเสริฐ สามีของโจทก์ร่วมเป็นผู้ที่ไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ โดยไม่ปรากฏว่า โจทก์ร่วมได้มอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ และเมื่อพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ไปทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ไม่ปรากฏว่า พนักงานสอบสวนจัดให้มีการร้องทุกข์ตามระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123, 124 ซึ่งไม่ชอบด้วยมาตรา 124 ทำให้ผลแห่งการสอบสวนคดีนี้เสียไปทั้งหมด เท่ากับมิได้มีการสอบสวนความผิดนั้นมาก่อนพนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามมาตรา 120 นั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาซึ่งมิใช่คดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ แม้จะฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นดังฎีกาของจำเลยทั้งสองที่ว่า ก่อนทำการสอบสวนโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์หรือมอบอำนาจให้สืบเอกรวมสามีของโจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจทำการสอบสวนคดีนี้ได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคหนึ่งและเมื่อพนักงานสอบสวนมีอำนาจทำการสอบสวนคดีนี้ได้โดยชอบดังกล่าว แม้หากจะฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นดังฎีกาของจำเลยทั้งสองที่ว่า เมื่อทำการสืบสวนหรือสอบสวนคดีนี้ไปทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว พนักงานสอบสวนไม่ได้จัดการให้มีการร้องทุกข์ตามระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123, 124, 125 ก็เห็นว่าหากมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ผลแห่งการสอบสวนที่พนักงาน

สอบสวนได้กระทำไปโดยชอบดั่งกล่าวแล้วเสียไป จึงต้องถือว่าคดีนี้ได้มีการสอบสวน
ในความผิดตามคำฟ้องของโจทก์แล้วพนักงานอัยการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>